

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

794/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הצמדת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 244 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 244(א), במקום "בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי" יבוא "בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום".
2. תיקון סעיף 247א בסעיף 247 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילה "ההפרש" יבוא "1% מהסכום הבסיסי".

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע בפרק י"א את תנאי הזכאות לקצבת אזרח ותיק. החוק קובע כי שיעור קצבת האזרח הוותיק המלאה ליחיד יהיה 17.7% מהסכום הבסיסי העומד כיום על כ-9,015 שקלים חדשים. כלומר, קצבת האזרח הוותיק כיום היא בסכום של כ-1,596 שקלים חדשים.

מדובר בסכום נמוך שאינו מאפשר לאדם אשר הגיע לגיל קצבת אזרח ותיק לממן הוצאות מיוחדות הקשורות למצבו ולכלכל את עצמו. לפיכך, הזכאים לקצבה אינם יכולים לרכוש תרופות או לממן טיפולים רפואיים וסיעודיים הנדרשים להם, והם עשויים אף להגיע למצב של עוני.

המחוקק כבר קבע, בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, את החשיבות שבמתן שכר מינימום, כדי שעובד יוכל לכלכל את עצמו בכבוד. הצעת חוק זו, מאפשרת גם לאדם בגיל קצבת אזרח ותיק, שעקב גילו אינו מסוגל לעבוד ולהשתכר, לקבל קצבת אזרח ותיק השווה לשכר המינימום במשק.

כך, תישמר לזכאים לקצבת אזרח ותיק בישראל הזכות להזדקן בכבוד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/3589/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3730/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1315/22), על שולחן הכנסת

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1246/23) ועל ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1513/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/576/24) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1893/24). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2381/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1542/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/1543/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)